

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

1333/2530

นาย พล แพทย์ เมือง จันทร กับพวก

นาย ชื่น หมาย รอ กลาง

โจทก์

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 84, มาตรา 138, มาตรา 183

การทํากันในศาลคือการยอมรับข้อเท็จจริงตามที่อีกฝ่ายหนึ่งอ้างโดยมีเงื่อนไขบังคับก่อน คู่ความทํากันโดยตกลงเอาการสาบานของจำเลยและ ส. เป็นเงื่อนไข กล่าวคือถ้า บุคคลทั้งสองยอมสาบานโจทก์ก็ยอมรับตามข้ออ้างของจำเลยและยอมแพ้คดี แต่ถ้า บุคคลทั้งสองไม่ยอมสาบานจำเลยก็เป็นฝ่ายแพ้คดี ข้อตกลงดังกล่าวมีผลบังคับระหว่างคู่ความได้ส่วนการสาบานตนของ ส. เป็นเพียงเงื่อนไขที่คู่กรณีกำหนดขึ้น การที่ ส. ไม่ได้รู้เห็นยินยอมในการตกลงนั้นหาทำให้ข้อตกลงดังกล่าวเป็นการไม่ชอบด้วยกฎหมายไม่ เมื่อจำเลยและ ส. ไปยังสถานที่กำหนดแล้ว แต่ บุคคลทั้งสองไม่ยอมสาบานจำเลยจึงต้องแพ้คดีตามคำทํา.

โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยรับเงินค่าไถ่ถอนที่ดินจำนวน 1,000บาท และส่งมอบที่ดินคืนแก่โจทก์ อ้างว่าโจทก์ได้กู้ยืมเงินจากจำเลยและมอบที่ดินให้จำเลยทำกินต่างดอกเบีย

จำเลยให้การว่า ที่ดินพิพาทโจทก์ที่ 2 ขายให้จำเลยตั้งแต่พ.ศ. 2512 จำเลยไม่เคยทำสัญญากู้ยืมเงินกับโจทก์ที่ 2 สัญญาที่โจทก์อ้างเป็นสัญญาปลอม

ในวันนัดสืบพยานโจทก์ โจทก์จำเลยตกลงทำกันว่า หากจำเลยและนายสุนงา หอม พยานในสัญญาซื้อขายที่จำเลยอ้าง สาบานต่อหน้าหลวงพ่อบุญ วัตรศรีษะแรด ว่า จำเลยได้ซื้อที่พิพาทจากโจทก์ที่ 2 ไม่ใช่โจทก์ที่ 1 ภูเงิน 1,000 บาท จากจำเลย แล้วให้จำเลยทำกินในที่พิพาทต่างดอกเบี้ย โดยโจทก์เป็นผู้นำสาบาน โจทก์ยอมแพ้ ถ้าจำเลยและหรือนายสุนงา หอม ไม่ยอมสาบานจำเลยยอมแพ้ ปราบกฏว่าจำเลยและนายสุนงาไปตามนัดแต่ไม่ยอมสาบาน

ศาลชั้นต้นวินิจฉัยว่า จำเลยต้องแพ้คดีตามคำทำ พิพากษาให้จำเลยรับเงิน 1,000 บาท จากโจทก์ที่ 1 และให้จำเลยส่งมอบที่พิพาทให้โจทก์ที่ 1 ห้ามจำเลยและบริวารเกี่ยวข้อต่อไป

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "...การทำกันในศาลนั้นคือการยอมรับข้อเท็จจริงตามที่อีกฝ่ายหนึ่งอ้างโดยมีเงื่อนไขบังคับก่อน คดีนี้เงื่อนไขดังกล่าวคือการสาบานตัวของจำเลยและนายสุนงา หอม กล่าวคือถ้าบุคคลทั้งสองยอมสาบานตามที่ตกลงกันไว้ โจทก์ก็ยอมรับตามข้ออ้างของจำเลยและยอมแพ้คดี แต่ถ้าบุคคลทั้งสองไม่ยอมสาบานจำเลยก็เป็นฝ่ายแพ้คดี ข้อตกลงดังกล่าวมีผลบังคับระหว่างคู่ความได้ ส่วนการสาบานตนของนายสุนงา หอม เป็นเพียงเงื่อนไขที่คู่กรณีกำหนดขึ้นการที่นายสุนงา หอม ไม่ได้รู้เห็นยินยอมในการตกลงนั้นหาทำให้ข้อตกลงดังกล่าวเป็นการไม่ชอบด้วยกฎหมายตามข้ออ้างของจำเลยไม่ ดังนั้นเมื่อข้อเท็จจริงฟังได้ว่าจำเลยและนาย

สุน งามอม ไปอยู่ต่อหน้าหลวงพ่อบุญที่วัดศรีษะแรดแล้ว แต่บุคคลทั้งสองไม่ยอม
สาบานตามข้อตกลงจำเลยก็ต้องแพ้คดีตามคำทำดังกล่าว"

พิพากษายืน.

(สมบูรณ์ ฤกษ์สำราญ-ไพรัช วงศ์วัฒน์-ไพจิตร วิเศษโกสิน)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

การทำกันในศาลส่วนหนึ่งอาจถือเป็นผลจากการชี้สองสถานของศาลตนประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 183 ก็ว่าได้ ทั้งนี้เพราะศาลอาจสอบถามคู่
ความทุกฝ่ายโดยพิจารณาจากคำคู่ความที่ยื่นต่อศาลเพื่อให้ได้ความชัดในประเด็นข้อ
พิพาท ในที่สุดคู่ความอาจสละประเด็นพิพาททุกประเด็น และทำกันในเรื่องใดเรื่อง
หนึ่งเป็นข้อแพ้ชนะก็ได้ซึ่งศาลก็มักจะบังคับคดีให้เป็นไปตามคำทำนั้น เพราะถือหลัก
ว่าในคดีแพ่งคู่ความต้องปกป้องรักษาประโยชน์ของตนเอง อย่างไรก็ดี มิได้
หมายความว่าคู่ความจะทำกันได้ทุกเรื่องโดยไม่มีขอบเขต เพราะหากปล่อยให้ทำ
เช่นนั้นศาลก็ไม่อาจที่จะควบคุมการพิจารณาคดีนั้นได้ฉะนั้นที่ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า
"...การทำกันในศาลนั้นคือการยอมรับข้อเท็จจริงตามที่อีกฝ่ายหนึ่งอ้างโดยมีเงื่อนไข
บังคับก่อน...นั้น"เงื่อนไขดังกล่าวจึงต้องเป็นสิ่งที่เกี่ยวกับการดำเนินกระบวนการ
พิจารณาความด้วย เช่น การสาบานอย่างในคดีนี้ เป็นต้น หากเป็นเงื่อนไขที่เป็นการ

เสี่ยงทายหรือเสี่ยงโชคจากเหตุการณ์อย่างใดอย่างหนึ่ง เช่นถือเอาผลของการ
แข่งขันกีฬามาเป็นข้อแพ้ชนะ ศาลก็หาอาจยอมให้คู่ความทำกันด้วยเงื่อนไขเช่นนั้น
ได้ไม่ ทั้งนี้เพราะศาลจะกลายเป็นสถานที่ ๆ คู่ความใช้เป็นที่พักพิงซึ่งกันและกันอันเป็น
เรื่องที่กฎหมายไม่สนับสนุนและเป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดี
ของประชาชนด้วย เหตุที่ถือว่าการสาบานในคดีนี้เป็นสิ่งที่คู่ความทำกันได้น่าจะเป็น
เพราะคดีนี้โจทก์อ้างว่า โจทก์กู้เงินจากจำเลยและมอบที่ดินให้จำเลยทำกินต่าง
ดอกเบี้ยย ขอให้ศาลบังคับจำเลยรับเงินไถ่ถอนที่ดินส่วนจำเลยให้การว่าที่ดินดังกล่าว
โจทก์ขายให้จำเลย จำเลยไม่เคยทำสัญญากู้เงินกับโจทก์ สัญญากู้ที่โจทก์อ้างปลอม
โจทก์จำเลยจึงตกลงทำกันว่าหากจำเลยและนายสุนงาหอม พยานในสัญญาซื้อขาย
ที่ดินที่จำเลยอ้าง สาบานต่อหน้าหลวงพ่อบุญวัดศีรชะแรกว่าจำเลยซื้อที่ดินจาก
โจทก์ไม่ใช่กู้เงินจำเลยโดยให้โจทก์นำสาบาน โจทก์ยอมแพ้ ถ้าจำเลยและหรือนาย
สุน ไม่ยอมสาบานจำเลยยอมแพ้เป็นการให้สาบานในเรื่องหรือในเนื้อหาที่เกี่ยวกับ
กรณีพิพาทระหว่างโจทก์จำเลยโดยตรง โดยจำเลยเองอ้างว่าเป็นคู่สัญญา ส่วนนาย
สุนถูกอ้างว่าเป็นพยานในสัญญาดังกล่าวซึ่งอาจถูกอ้างมาเป็นพยานในคดีนี้ได้ แม้
นายสุนจะไม่ได้รู้เห็นยินยอมด้วยในการตกลงทำกันดังกล่าว แต่ข้อตกลงเช่นนี้ก็ใช้
บังคับได้เมื่อปรากฏว่าจำเลยและนายสุนไปวัดตามนัดแต่ไม่ยอมสาบาน ศาลยอม
พิพากษาให้จำเลยแพ้คดีตามคำทำได้ แต่ถ้าโจทก์จำเลยทำกันโดยให้บุคคลอื่นที่ไม่ได้
เกี่ยวข้องไม่ว่าในทางใดเกี่ยวกับคดีที่พิพาทกันอยู่และสาบานในเรื่องที่ไม่เกี่ยวแก่คดี
เช่นนี้ ศาลย่อมไม่อาจพิพากษาคดีให้เป็นไปตามคำทำได้ เพราะจะกลายเป็น
เรื่องเสี่ยงทายใจผู้อื่นว่าจะยอมสาบานหรือไม่ ผลก็เท่ากับเป็นการพนันซึ่งกันและกันเอง
ส่วนเหตุผลอีกประการหนึ่งที่ศาลยอมรับว่าการสาบานในกรณีดังกล่าวข้างต้นก็
เป็นการสาบานนั้นเป็นความเชื่อว่าจะต้องเกิดผลทางจิตใจแก่ผู้สาบานไม่ว่าทางใดก็ตาม
หนึ่ง โดยเฉพาะการสาบานต่อหน้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นที่เคารพนับถืออย่างสูงสุดของคู่
ความที่ทำกัน คู่ความย่อมเกรงว่าจะไปทำตามคำสาบานหากไม่เป็นคำสัตย์คำจริง

ศาลจึงยอมรับบังคับให้ได้ ไม่ถือเป็นการพนันชั้นต่อ ซึ่งแม้แต่ในกฎหมายก็ยัง
ยอมรับในเรื่องการสาบาน เช่นในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา
112 บัญญัติว่า "ก่อนเบิกความพยานทุกคนต้องสาบานตนตามลัทธิศาสนาหรือจารีต
ประเพณีแห่งชาติของตน หรือกล่าวคำปฏิญาณว่าจะให้การตามสัตย์จริงเสียก่อน
ยกเว้น..." ฉะนั้นหากเป็นการสาบานของกลุ่มความเองหรือพยานปากใดปากหนึ่งหรือ
บุคคลที่อาจถูกอ้างเป็นพยานในคดีนั้นได้ในเรื่องเกี่ยวกับคดีนั้น กลุ่มความยอมทำกันได้
เสมอ (ดูคำพิพากษาศาลฎีกาที่399/2492) นอกจากเรื่องการสาบานดังกล่าวแล้ว กลุ่ม
ความอาจทำกันในกรณีอื่นได้อีกเช่นทำกันให้ถือเอาคำเบิกความของพยานปากใดปาก
หนึ่งเป็นข้อเท็จจริง (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1443/2482,913/2495) ทำกันให้ศาล
วินิจฉัยชี้ขาดข้อกฎหมายหรือข้อสัญญาข้อใดข้อหนึ่งเป็นข้อเท็จจริง(คำพิพากษาศาล
ฎีกาที่ 502/2490,742/2490,621/2492,1413/2495)ทำกันให้ศาลวินิจฉัยถึงความ
สมบูรณ์ของสัญญาหรือเอกสาร (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 315/2490,329/2500) หรือ
ทำกันให้เป็นไปตามการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงาน อาทิทำกันให้เจ้าพนักงานไป
รังวัดสอบเขตที่ดินว่าทรัพย์สินที่พิพาทอยู่ในเขตที่ดินของผู้ใด (คำพิพากษาศาลฎีกาที่
38/2489,1579-1580/2500) เป็นต้น แต่อย่างไรก็ดีการทำกันดังกล่าวก็ยังคงต้อง
เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับประเด็นข้อพิพาทในคดีนี้ด้วย กล่าวคือมิใช่เรื่องอื่นนอกเหนือไป
จากคำฟ้องและคำให้การนั่นเอง(คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2512/2521).